

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1043/2533	พนักงานอัยการประจำศาลแขวงสงขลา	
	โจทก์	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายฮวด ตันติพงศ์	โจทก์
	นายแวว คงเพชร	จำเลย
	นายแวว คงเพชร จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์ภาค 3 ขอให้ศาลฎีกาปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

หมายเหตุ โจทก์และโจทก์ร่วมยังไม่ได้รับสำเนาคำร้องศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 43,157 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 300,390 ลงโทษบทหนักฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส จำคุก 1 ปี และฐานขับรถซึ่งก่อให้เกิด ความเสียหายแก่บุคคลแล้วไม่หยุดช่วยเหลือและแจ้งเหตุต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ใกล้เคียงทันทีตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 78,160 วรรคแรก จำคุก 1 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 1 เดือน

จำเลยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 สั่งว่า พิเคราะห์แล้ว ตามพฤติการณ์แห่งคดีไม่มีเหตุสมควรที่จะปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ไม่อนุญาตให้ยกคำร้อง

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ดีราคาค่าประกันสองแสน บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้ว ดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ ดีราคาค่าประกันสองแสน บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันแล้ว ดำเนินการต่อไป

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ